

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

פ/25/2028

הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בתחום הבריאות בנושא מגדר ונטייה מינית, התשפ"ג–2023

1. (א) אנשי מקצוע בתחום הבריאות, אשר עיסוקם מותנה בקבלת רישיון או רישיון או תעודה תעודה, או שתעודה היא תנאי להעסקתם, יחויבו בהכשרה ייעודית בנושא בהכשרה ייעודית מגדר ונטייה מינית, כתנאי לקבלת הרישיון או התעודה.
- (ב) השתתפות בהכשרה ייעודית כאמור בסעיף קטן (א), שנכללת בתכנית הלימודים המכשירה לאותו מקצוע, תיחשב כעמידה בהוראות חוק זה.
- (ג) שר הבריאות רשאי לקבוע בתקנות רשימת בעלי מקצוע שיחויבו בהכשרה כאמור ואת מסגרת ההכשרה והיקפה.

דבריו הסבר

אנשי מקצוע בתחומי הבריאות השונים משמשים פעמים רבות בעבודתם השוטפת ככתובת לעזרה וכאמצעי ראשון במעלה לילדים, בני נוער ומבוגרים המתלבטים בשאלות הקשורות לנטייתם המינית וזהותם המגדרית, וזאת נוסף על מפגש יומיומי עם מטופלים מהקהילה הגאה, במסגרת טיפולים הקשורים ושאינם קשורים לזהותם המגדרית ולנטייתם המינית. למרבה הצער, על פי עדויות הנאספות בארגוני הקהילה הגאה, וכפי שנחשף לא אחת בתקשורת, לא תמיד אותם בעלי מקצוע מודעים לדרך ההתייחסות ההולמת לחברות וחברי הקהילה הגאה, ולאופן הטיפול הראוי בהם. כך למשל, על פי נתונים שפרסם ארגון הבריאות האמריקאי, שעסקו בקשיים ובסכנות שחשופים להם רבים מבעלי הנטייה החד-מינית, נמצא כי אוכלוסייה זו נוטה לחוות אלימות מילולית ופיזית, ניסיונות אובדניים, ואיבוד הקשרים המשפחתיים עקב חשיפת הנטייה המינית. גם המלצות האיגוד האמריקאי לרפואת ילדים משנת 1993 לגבי מתן טיפול נאות של הגורמים הרלבנטיים למתבגרים המתמודדים עם נטייה מינית וענייני מגדר טרם יושמו.

חשיבותה של הכשרה בנושאי מגדר ונטייה מינית היא רבה. מומחים רפואיים שיעברו הכשרה יועשרו במידע עובדתי, עדכני ובלתי שיפוטי ויוכלו להתייחס בדרך הולמת, ובמידת הצורך אף דיסקרטית לכלל הפונים בנושא מגדר ונטייה מינית, מחלות המועברות באמצעות יחסי מין, בעיות התמכרות או קשיים פסיכו-חברתיים שונים. רופא אשר יעבור הכשרה יכיר את מגוון הבעיות הפסיכו-חברתיות הפוטנציאליות, יוכל להציע ייעוץ או להפנות לייעוץ כאשר יש צורך בכך ויידע מהו הטיפול המתאים במקרה הצורך. ללא הכשרה, לא כל רופא עשוי להרגיש בעל יכולת לספק את סוג הטיפול הראוי למטופל.

החוק המוצע מבקש לעגן בחקיקה חובת השתתפות בהכשרות בנושאי מגדר ונטייה מינית, כתנאי לקבלת רישיון לעיסוק בתחום הבריאות. יש לציין כי על פי המצב המשפטי הנוהג כיום, אין חובת השתתפות בהכשרה שכזו. לפיכך, תכלית החוק המוצע היא להעמיק את הידע הנרכש בקרב אנשי המקצוע, להרחיבו ולאפשר להם לרכוש ידע נוסף, כדי להיטיב עם אוכלוסיות הפונות לעזרת אנשי מקצוע על ידי מתן טיפול הולם בענייני מגדר ונטייה מינית וקידומם לעבר התפתחות בוגרת, בריאות רגשית, חברתית ופיזית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1846/20 ; פ/3658/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/2468/24) ועל ידי חברת הכנסת אמילי חיה מואטי (פ/3146/24).

הצעת החוק זהה לפ/2468/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)